

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4143/2536

นาย เต็ม ศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ชำระบัญชี
ร้องขอ ให้

ผู้ร้อง

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เยวราช จำกัด
ล้มละลาย

ผู้ร้อง

นาย สม ชาย เตียพิริยะ กิจ กับพวก
เจ้าพนักงาน พัทธ์กษัตริย์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 90 (1)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้ส่งสำเนาหนังสือบอกกล่าวของลูกหนี้ให้ ด.ชำระหนี้และคำให้การของด. ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แก่ผู้ร้องก่อนวันสืบพยาน 3 วัน แต่เอกสารทั้งสองฉบับอยู่ในสำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ถือได้ว่าเป็นเอกสารในสำนวนคดีเรื่องอื่นตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90(1) ยกตัวอย่างไว้โดยเฉพาะผู้ร้องทั้งสี่เป็นลูกหนี้ร่วมกับ ด. สามารถตรวจตราให้ทราบได้โดยง่ายถึงความมีอยู่และความแท้จริงของเอกสาร ผู้คัดค้านจึงอ้างเอกสารทั้งสองฉบับเป็นพยานได้

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ชำระบัญชีร้องขอให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เยาวราช จำกัด
ล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด ในการจัดกิจการและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้คัดค้านได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทั้งสี่ชำระหนี้และไถ่จำนอง
พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชำระอยู่แก่ลูกหนี้ ผู้ร้องทั้งสี่ปฏิเสธหนี้ ผู้คัดค้านสอบสวนแล้ว
เห็นว่า ผู้ร้องทั้งสี่เป็นหนี้ลูกหนี้ตามจำนวนที่ทวงถามจึงได้แจ้งยืนยันหนี้ให้ผู้ร้องทั้ง
สี่ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยกับให้ไถ่ที่ดินจำนอง

ผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องทำสัญญาค้ำประกันและจดทะเบียนที่ดินเป็น
ประกันหนี้ของนายดุสิตไว้กับลูกหนี้จริงแต่นายดุสิตไม่เคยได้รับเงินกู้จำนวน
2,000,000 บาท จากลูกหนี้เพราะลูกหนี้อ้างว่าหลักทรัพย์ที่จำนองไว้มีราคาต่ำ ผู้ร้อง
ทั้งสี่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกหนี้

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า นายดุสิตได้ทำสัญญากู้เงินจากลูกหนี้ ผู้ร้องทั้งสี่เป็นผู้
ทำสัญญาค้ำประกันและจำนองที่ดิน 2 แปลง เป็นประกัน นายดุสิตได้รับเงินกู้จากลูก
หนี้เป็นงวด ๆ จนครบ และได้ผิฉัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ให้ลูกหนี้ ผู้ร้องทั้งสี่ในฐานะผู้ค้ำ
ประกันอย่างลูกหนี้ร่วม จึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้จำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ผู้
ชำระบัญชีได้มอบให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองแล้ว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสี่ ให้ผู้ร้องทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 2,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยหากไม่ชำระให้บังคับจำนอง

ผู้ร้องทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่ผู้ร้องทั้งสี่ฎีกาว่าผู้คัดค้านมิได้ส่งสำเนาหนังสือบอกกล่าวของลูกหนี้ให้นายดุสิตชำระหนี้ และคำให้การของนายดุสิตต่อผู้คัดค้านแก่ผู้ร้องก่อนวันสืบพยาน 3 วัน จึงไม่ชอบที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานนั้น เห็นว่า เอกสารทั้งสองฉบับเป็นเอกสารที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ถือได้ว่าเป็นเอกสารในสำนวนคดีเรื่องอื่นตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90(1)ยกตัวอย่างไว้ โดยเฉพาะผู้ร้องทั้งสี่เป็นลูกหนี้ร่วมกับนายดุสิตสามารถตรวจตราให้ทราบได้โดยง่ายถึงความมีอยู่และความแท้จริงของเอกสาร ผู้คัดค้านจึงอ้างเอกสารทั้งสองฉบับเป็นพยานได้โดยไม่ต้องส่งสำเนาให้ผู้ร้องทั้งสี่ทราบล่วงหน้าก่อนวันสืบพยาน 3 วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90(1)

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-บุญส่ง วรรณกลาง-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ